

SİVAS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NE
(BİLİRKİŞİ EK RAPORU)

ESAS NO : 2024 / 457

DAVACI : NAMIYE ÖZER

VEKİLİ : Av. CİHAT MERT - Av. SEFA POLAT.

DAVALI : AHMET POLAT

VEKİLİ : Av.

DAVA KONUSU : Haksız fiilden (trafik kazası) kaynaklı Maddi Tazminat talebi

DAVA TARİHİ : 09.01.2025

GİRİŞ : Mahkemeniz tarafından 13.01.2026 tarihinde tarafıma tevdi edilen dosyada, Mahkemenizin 09.01. 2026 Tarih CELSE NO: 4. Duruşma Tutanağında dosya içerisinde davacı tarafın itirazları doğrultusunda ek rapor düzenlenmesine, ayrıca ek raporda dava konusu aracın sovtaj bedelinin de düşürülerek davacı tarafın talep edebileceği hasar farkı kısmının gösterilmesinin istenilmesine, değerlendirilerek rapor hazırlanması istenmiştir.

OLAY : Müvekkile ait 06 CFE 806 plakalı araç ile müvekkilin oğlu olan Buğra ÖZER, 14.06.2023 tarihinde 10.00 sıralarında Sivas Merkez Yenişehir Bulvarından Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı istikametindeyken, davalı Ahmet POLAT sevk ve idaresindeki 46 BK 959 plakalı aracı ile Sivas Otogar istikametinden Erzincan istikametine seyri esnasında Recep Tayyip Erdoğan kavşağında kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen geçmek istediği sırada müvekkile ait olan aracın yan kısımlarına çarpması neticesinde maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir.

Davacı vekili 26.12.2025 dilekçesinde: 18.12.2025 tarihli bilirkişi raporundaki aleyhimize olan tespit ve Mütalaaları kabul etmiyor, tümüne itiraz ediyoruz. Söz konusu bilirkişi raporunun değerlendirme kısmında; *"Davacının aracının 2014 model, çalışma kilometresinin 177017 km ve aracın 31.10.2020 tarihinde Doğa sigortanın 993635 Hasar dosyasında çarpışma şeklinde hasar kaydının olduğu ve Ayrıca dava konusu araçların Kasım 2025 Tarihindeki kasko değerinin 804.144,00 TL olduğu da değerlendirildiğinde aracın kaza tarihindeki piyasa değerinin 750.000,TL e kabul edilebilir olduğu değerlendirilmiştir."* şeklinde tespitlere yer verilmişse de söz konusu tespitlerin kabulü hukuken mümkün değildir. Aracın değerinin yeniden değerlendirilerek ek rapor hazırlanmasını istemiştir

DEĞERLENDİRME :

Kök raporda DAVACI dosyada araç güncel fiyatlarını belirten aşağıdaki tabloyu eklemiş olup araç fiyatlarının (750.000,-754.000,-775.000, 814.000, -830.000,) TL arasında olacağını belirtilmiştir.

The screenshot shows a car listing website interface. The top navigation bar includes links for 'Anasayfa', 'Vasıta', 'Otomobil', 'Volkswagen', 'Golf', '1.6 TDI', and 'BlueMotion Comfortline'. The search results section displays three listings for '2014 Dizel Hatchback 5 kapı Manuel Volkswagen G...'. The listings are sorted by price, with the first listing at 750.000 TL, the second at 779.500 TL, and the third at 830.000 TL. Each listing includes a small image of the car, the model name, a brief description, the year, mileage, color, price, and location.

Model	İlan Başlığı	Yıl	KM	Renk	Fiyat	İlan Tarihi	İl / İlçe
BlueMotion Comfortline	Golf 7 değişimsiz hatasız tramsız	2014	175.000	Beyaz	750.000 TL	02 Haziran 2023	İstanbul Esenyurt
BlueMotion Comfortline	Cel al git	2014	178.000	Beyaz	779.500 TL	02 Haziran 2023	Antalya Manavgat
BlueMotion Comfortline	golf 7 temiz binek araç	2014	177.000	Gri	830.000 TL	18 Haziran 2023	Samsun Atakum

Araçların değerlerinin tespiti için aracın ,markası, modeli ,çalışma kilometresi , piyasada tercih durumu gibi özelliklerin yanında en önemli kriterin mevcut kazadan önce HASAR KAYDININ OLUP OLMADIĞI aracın fiyatını belirleyen nedenler olduğundan araç alış ve satış esnasında hasar kaydı önemlidir.

Tabloda belirtilen araç fiyatlarının ilan fiyatları olduğu ilan, satış veya alış tarihinde taraflar arasında bu fiyatları üzerinden pazarlık olur ve bu fiyatlarda değişiklik olacaktır.

Davacının aracı. 14.06.2023 tarihli kazadan önce 31.10.2020 TARİHİNDE DOĞA SİGORTANIN 993635 HASAR DOSYASINDA **ÇARPIŞMA şeklinde HASAR KAYDININ OLDUĞU** da (belgesi aşağıda) değerlendirildiğinde ve kök raporda dava konusu araçların KASIM 2025 KASIM tarihindeki kasko değerinin (804.144,00 .) TL olduğunu belirtim. Dava konusu aracın KASIM 2025 tarihindeki değeri değil, aracın 14.06.2023 tarihli kazadan önce 2. El piyasa değerinin 750.000,00 TL olduğu belirtilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarda aracın kaza tarihinde piyasa değerinin 750.000,00 TL olacağı, Kök rapordaki görüşümde olduğumu belirtiririm.

Sigorta
Bilgi ve Gözetim
Merkezi

Sorgulama Tarihi: 26.09.2024
Sorgulama Saati: 17:10

Kasko Sigortası Hasar Bilgisi

SİGORTA ŞİRKETİ	HASAR TARİHİ	HASAR DOSYA NO	ŞAŞI VE MOTOR NO	SİGORTALI ADI / ÜNVAN	PLAKA	HASAR NEDENİ	OLUŞTURMA TARİHİ VE SAATİ
DOĞA SİGORTA A.Ş.	31/10/2020	993635	WVWZZZAUZFP057277 CLHC72725	ENES FİLİZ	034 DF3235	Çarpışma	12/11/2020 11:45

Ağır Hasar (Pert) Bilgisi

SİGORTA ŞİRKETİ	HASAR TARİHİ	HASAR DOSYA NO	ŞAŞI VE MOTOR NO	SİGORTALI ADI / ÜNVAN	PLAKA	HASAR NEDENİ	HASAR TÜRÜ
TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	14/06/2023	4/4670433	WVWZZZAUZFP057277 CLHC72725		006 CFE806	Çarpma	Cekme Belgesi

Bilirkişi raporunda dava konusu otomobilin bir günlük araç kiralama bedelinin 1.300,00 TL ile 1.500,00 TL civarında olduğu belirtilmesine rağmen en düşük seviyeden bir günlük kiralama bedelinin belirlenmiş olması ve dava konusu aracın özel donanımlı bir araç olmadığından ve her zaman piyasada bulunabilen araçlardan olması nedeniyle yeni bir araç alınması için gereken makul sürenin 25 gün olacağı tespit edilmişse de söz konusu değerlendirme hukuki açıdan hatalıdır. Zira aracın özellikleri ve eklentileri göz önüne alınarak yapılacak bir değerlendirmede yukarıda ifade edildiği gibi piyasada bulmanın görece kolay olan araçlardan olmayacağı açık bir şekilde ortadadır. Bu nedenle yeni bir araç alınması için gereken makul sürenin 25 günün üstünde olması gerekeceğini belirtmiştir..

DEĞERLENDİRME :

Kök raporda aracın ağır hasarlı (perte) ayrılması nedeniyle davacının yeni bir araç alabilmesi ve perte ayrılan araçların iş ve işlemlerinin takip edilmesi için normal olarak kazaya karışan araçlar en geç beş gün içerisinde ilgili sigortasına başvurması gerekir. Sigorta tarafından uzman (eksper) incelemesi yaptırılır, eksper tarafından yapılan incelemede

taraflar arasında kazaya karışan araçta sovtaj ve pert değerlerinde mutabakat sağlandığı tarihten en geç 10 gün içerisinde davacıya mutabık kalınan ücret ödenir. Bu işlemlerin titizlikle takip edilmesi halinde normal olarak **25 günün yeterli Olacağı görüşümü belirtim.**

Ülkemizde araç alış ve satışları piyasadan çok yüzde doksan güvenilir internet sitelerinden yapılmakta olup, **Kök raporda dava konusu aracın modeline, markasına ve ruhsat bilgilerine göre özel donanımlı veya farklı özelliklerde üretilmiş bir araç olmayıp her zaman piyasada ve internet sitelerinde rahatlıkla bulunan araçlardan olduğunu belirtim.**

****Kök raporda Sivas Şoförler ve Otomobilciler Odasının 01.10.2024 tarih ve Sayı: 2024 / 375 yazısında 2014 VOLKSWAGEN VII 1.6 TDI BMT 105 CONFORTLINE otomobilin bir günlük araç kiralama bedeli (1.300,-1.500,) TL civarında olduğu belirtilmiştir. İnsanlar araç veya bir şey alacağı zaman aynı işi yapacak aynı görevi yapanların içinde ortalama bir değer değil en ucuz olanı tercih eder. Araç kiralamada da yaklaşık aynı teknik özellikleri taşıyan araçlar içerisinde fiyatı en düşük olanı tercih eder. Yine de pazarlık yapılır .

Bundan dolayı Dava konusu araçla aynı veya yakın teknik özellikleri taşıyan araçların bir günlük kiralama bedelinin (sürücü ve yakıt hariç) 1.300,00TL / GÜN Davacının araç mahrumiyet bedeli (25 (gün) x 1.300,00 TL / GÜN (Bir günlük araç kirası) = **32.500,00 TL. + KDV (39.000,00) TL**
Olacağı görüş ve kanaatine varılmıştır. 24.01.2026

Takdir Yüce Mahkemenize ait olmak üzere arz ederim.

ÖMER KILIÇ

MAKİNE MÜHENDİSİ

BİLİRKİŞİ SİCİL NO:21434.

